

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Direitos Sociais dos Servidores Públicos (art. 7º da CF)

Vamos tratar nesta aula de alguns **direitos sociais dos servidores públicos**. A Constituição Federal determina que alguns direitos sociais previstos no artigo 7º, que originalmente se aplicam aos trabalhadores do setor privado, também sejam estendidos aos servidores públicos ocupantes de cargo público, aqueles que são regidos por estatuto.

Essa previsão está expressa no artigo 39, parágrafo 3º, que faz remissão direta ao artigo 7º. Ainda que a Constituição trate dos servidores públicos principalmente entre os artigos 37 a 41, ela estabelece essa conexão para garantir que determinados direitos sociais também sejam assegurados a esses servidores.

No entanto, não são todos os direitos do artigo 7º que se aplicam, mas apenas alguns incisos específicos: 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30.

Esses dispositivos abrangem direitos como o salário mínimo, o décimo terceiro, o adicional de remuneração para atividades penosas, perigosas ou insalubres, repouso semanal remunerado, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção contra despedida arbitrária, entre outros.

A própria norma constitucional reconhece que a aplicação desses direitos pode ser feita com adaptações, permitindo que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo assim exigir.

Isso significa que determinadas funções públicas podem ter exigências específicas para ingresso, em razão de suas características particulares. Por exemplo, para cargos na área de segurança pública, como os policiais, é comum a exigência de teste de aptidão física, conhecido como TAF, porque a função exige preparo físico adequado.

Além disso, também pode ser exigida investigação social, a fim de verificar a conduta pregressa do candidato, o que é compatível com a responsabilidade inerente ao exercício do cargo.

Outros requisitos como idade máxima, altura mínima, entre outros critérios, também podem ser exigidos, especialmente em cargos da polícia militar, e variam conforme as normas de cada Estado. Essas exigências não configuram discriminação, mas sim adaptações justificadas pela natureza e peculiaridades do cargo público pretendido.

§ 3º Aplica-se aos **servidores ocupantes de cargo público** o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Ao tratar dos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição que se estendem aos servidores públicos, é importante compreender como esses direitos se aplicam de forma concreta. O primeiro deles, mencionado no inciso 4, refere-se ao **salário mínimo**.

A Constituição assegura que **o salário mínimo deve ser fixado em lei**, com um **valor unificado nacionalmente**, e que ele seja suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

Além disso, deve haver **reajustes periódicos** para preservar seu poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IV - **salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Na prática, embora o valor do salário mínimo esteja longe de cumprir integralmente essas finalidades, do ponto de vista jurídico e, especialmente, em provas de concursos, considera-se que o salário mínimo é capaz de suprir tais necessidades.

No contexto dos servidores públicos, isso significa que **nenhum servidor pode receber menos do que um salário mínimo**, pois esse é um direito fundamental estendido a eles. Contudo, há limitações importantes quanto ao uso do salário mínimo como referência para outras remunerações.

Para esclarecer esse ponto, é fundamental observar algumas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que tem competência para editá-las.

A Súmula Vinculante nº 4 estabelece que, salvo nos casos previstos na própria Constituição, **o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, tampouco pode ser substituído por decisão judicial.**

Isso quer dizer que a remuneração não pode ser atrelada diretamente ao valor do salário mínimo. Por exemplo, em um edital de concurso, não se pode estabelecer que o vencimento básico de determinado cargo será "um salário mínimo", pois isso criaria uma vinculação automática ao seu valor.

Ainda que, na prática, o valor pago nunca possa ser inferior ao salário mínimo vigente, essa associação direta não é permitida.

SÚMULAS VINCULANTES

Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Outro ponto relevante trazido pela jurisprudência é a Súmula Vinculante nº 6, que admite uma exceção importante: **não configura violação à Constituição o fato de praças em serviço militar inicial receberem remuneração inferior ao salário mínimo.**

Nesse caso específico, o valor pago pode ser abaixo do mínimo legal, em razão da natureza especial da atividade e do regime jurídico que rege esse tipo de prestação de serviço. Assim, embora a regra geral assegure o mínimo constitucional a todos os servidores públicos, esse grupo representa uma exceção reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

SÚMULAS VINCULANTES

Súmula Vinculante 6: Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

Duas súmulas vinculantes, a de número 16 e a de número 15, tratam de aspectos muito próximos, ambos relacionados à forma como se interpreta e aplica o salário mínimo no serviço público.

A Súmula Vinculante nº 16 esclarece que os dispositivos constitucionais, especificamente o artigo 7º, inciso 4, e o artigo 39, parágrafo 3º, **referem-se ao total da remuneração percebida** pelo servidor público.

Isso significa que o valor do vencimento básico, isoladamente, não precisa ser igual ou superior ao salário mínimo, **desde que o total da remuneração atinja esse valor mínimo**. No serviço público, o vencimento é equivalente ao que seria o salário base na iniciativa privada.

É o valor fixo principal que o servidor recebe, sobre o qual podem incidir outras parcelas, como gratificações, adicionais, entre outros.

SÚMULAS VINCULANTES

Súmula Vinculante 16: Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Por exemplo, se o vencimento de um servidor for de R\$ 500 e o salário mínimo vigente for de R\$ 1.500, isso não representa, por si só, uma inconstitucionalidade. Desde que o servidor receba um abono ou outra vantagem permanente no valor de R\$ 1.000 que, somado ao vencimento, componha uma remuneração total de R\$ 1.500, está assegurado o respeito ao salário mínimo.

Essa lógica permite que o vencimento seja inferior ao mínimo constitucional, desde que a remuneração total o alcance.

No entanto, essa composição da remuneração traz um ponto delicado tratado pela Súmula Vinculante nº 15. Segundo essa súmula, o cálculo de gratificações e outras vantagens **não pode incidir sobre o valor do abono que foi utilizado exclusivamente para completar o salário mínimo**.

Ou seja, mesmo que o servidor receba R\$ 1.500 como remuneração total, sendo R\$ 500 de vencimento e R\$ 1.000 de abono, quaisquer adicionais que estejam previstos com base percentual — como um adicional de insalubridade de 10% — devem ser calculados apenas sobre os R\$ 500 do vencimento, e **não sobre o total da remuneração**.

O abono complementar ao salário mínimo não pode servir de base para cálculo de nenhuma vantagem.

SÚMULAS VINCULANTES

Súmula Vinculante 15: O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.

Esse entendimento gera uma situação bastante criticada, já que, na prática, o servidor não usufrui do abono como parte efetiva da base de cálculo de sua remuneração, sendo prejudicado em eventuais adicionais ou gratificações.

Mesmo assim, é essa a orientação firme do Supremo Tribunal Federal, e é ela que prevalece nos concursos e na prática administrativa atual. Portanto, apesar de o salário mínimo ser um direito assegurado ao servidor público, ele é garantido no total da remuneração, e não no vencimento isolado, e esse abono complementar não pode ser utilizado para cálculo de outras vantagens.

Dando continuidade à análise dos direitos sociais do artigo 7º da Constituição que também se aplicam aos servidores públicos, o inciso 7 trata da **garantia de um salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que recebem remuneração variável**.

Art. 7º(...) VII - garantia de salário, **nunca inferior ao mínimo**, para os que percebem **remuneração variável**;

Essa regra é originalmente voltada ao setor privado, mas é estendida ao serviço público. No setor privado, esse cenário é facilmente visualizado, como no caso de um garçom cuja remuneração depende exclusivamente das gorjetas recebidas.

Mesmo que sua renda varie de mês para mês, a empresa é obrigada a garantir que ele receba, no mínimo, o valor correspondente ao salário mínimo nacional. Caso, em determinado mês, as gorjetas não sejam suficientes para atingir esse valor, a empresa deve complementar a quantia.

No serviço público, esse tipo de remuneração variável é menos comum, mas pode haver situações semelhantes, ainda que hipotéticas. Imagine um auditor fiscal estadual que, de forma ilustrativa, receba sua remuneração com base em autos de infração lavrados ou apreensões realizadas.

Mesmo sendo um exemplo irrealista, já que esses servidores costumam ter vencimentos altos e estáveis, ele serve para ilustrar a aplicação do princípio. Se, por alguma razão, a remuneração variável desse servidor, em determinado mês, não alcançar o valor do salário mínimo, o Estado seria obrigado a complementar esse valor, assegurando o direito constitucional.

O inciso seguinte garante o **pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria**. Conhecido como gratificação natalina, o décimo terceiro não se limita ao vencimento básico do servidor, mas **considera toda a sua remuneração**.

Art. 7º(...) VIII - **décimo terceiro salário** com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Isso inclui adicionais, gratificações, entre outras vantagens que compõem a remuneração mensal. Dessa forma, o valor pago ao final do ano deve refletir o total da remuneração percebida pelo servidor, respeitando o princípio da integralidade.

Outro direito previsto é a remuneração do **trabalho noturno em valor superior ao do trabalho diurno**. Embora a Constituição não estabeleça qual deve ser o percentual adicional, esse valor é definido por legislação infraconstitucional, como a CLT no setor privado e os estatutos próprios de cada ente federativo no serviço público.

Art. 7º(...) IX – remuneração do **trabalho noturno** superior à do diurno;

Cada regime estatutário pode fixar percentuais distintos, mas o princípio constitucional permanece o mesmo: o trabalho realizado no período noturno deve ser melhor remunerado do que aquele executado durante o dia.

O **salário-família** é outro direito previsto. Trata-se de uma **quantia paga ao trabalhador com dependentes**, especialmente àqueles de **baixa renda**.

O valor do salário-família é determinado por lei, ou seja, a Constituição não fixa percentuais ou valores específicos, apenas estabelece o direito em termos genéricos. Cada dependente gera um acréscimo na remuneração do servidor, conforme os critérios estabelecidos em lei, visando proporcionar um suporte adicional àqueles que sustentam famílias com menores recursos.

Art. 7º(...) XII - **salário-família** pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

A Constituição estabelece que a duração normal do trabalho **não deve ser superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais**. Esse é o limite padrão, tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos, uma vez que esse direito é estendido a eles.

Entretanto, há possibilidade de flexibilização da jornada por meio de **compensação de horários ou redução de jornada**, desde que isso ocorra por acordo ou convenção coletiva. A compensação funciona, por exemplo, quando o servidor trabalha menos em um dia e compensa esse tempo em outro, respeitando o limite semanal.

Art. 7º(...) XIII - duração do trabalho normal não superior a **oito horas diárias e quarenta e quatro semanais**, facultada a **compensação de horários** e a **redução da jornada**, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Em determinadas áreas do serviço público, como saúde ou segurança, é comum a adoção de jornadas especiais por escala, como a de 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de descanso.

O Supremo Tribunal Federal entende que esse regime não viola a Constituição, já que se apoia na faculdade de compensação prevista no próprio texto constitucional.

JURISPRUDÊNCIA

STF: *"A jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso não afronta o art. 7º, XIII, da Constituição da República, pois encontra-se respaldada na faculdade, conferida pela norma constitucional, de compensação de horários. A proteção à saúde do trabalhador (art. 196 da CRFB) e à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, da CRFB) não é ipso facto desrespeitada pela jornada de trabalho dos bombeiros civis, tendo em vista que, para cada 12 horas trabalhadas, há 36 horas de descanso e também prevalece o limite de 36 horas de jornada semanal."*

[ADI 4.842, rel. min. Edson Fachin, j. 14-9-2016, P, DJE de 8-8-2017.]

O importante é que o regime de trabalho preserve a saúde do trabalhador e não ultrapasse os limites razoáveis de jornada semanal, o que, nesse tipo de escala, costuma ser respeitado. A lógica é que, embora se ultrapasse o limite diário, há uma compensação posterior que mantém o equilíbrio da carga horária.

O **repouso semanal remunerado** também é garantido, **preferencialmente aos domingos**. A Constituição utiliza o termo "preferencialmente", e não "obrigatoriamente", o que significa que, sempre que possível, a folga semanal deve ocorrer aos domingos, mas não é uma exigência inflexível. Em regimes de plantão ou escala, por exemplo, pode haver folgas em outros dias da semana.

Art. 7º(...) XV - **repouso semanal remunerado**, preferencialmente aos domingos;

Outro direito importante é a **remuneração do serviço extraordinário**, ou seja, o pagamento das horas extras. Quando o servidor ultrapassa sua jornada normal de trabalho, ele **tem direito a receber cada hora excedente com um acréscimo mínimo de 50% sobre o valor da hora normal**.

Art. 7º(...) XVI - **remuneração do serviço extraordinário** superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

Suponha que a hora de trabalho regular seja de R\$ 30; nesse caso, a hora extra deve ser remunerada em, no mínimo, R\$ 45. Esse percentual é o mínimo constitucional, podendo ser maior se previsto em lei específica ou convenção.

Além disso, o servidor público também tem direito ao gozo de **férias anuais remuneradas, com acréscimo de pelo menos um terço do salário**.

Esse é o conhecido "terço de férias". Quando o servidor entra de férias, ele não recebe apenas o valor do seu salário habitual, mas também um adicional correspondente a um terço desse valor.

Por exemplo, se o salário mensal for de R\$ 10.000, no mês de férias ele receberá R\$ 13.333,33, sendo R\$ 10.000 correspondentes ao salário normal e R\$ 3.333,33 relativos ao adicional constitucional. Esse direito visa proporcionar um benefício extra durante o período de descanso, reforçando a proteção ao trabalhador e incentivando a efetiva fruição das férias.

Art. 7º(...) XVII - **gozo de férias anuais remuneradas** com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

A Constituição Federal assegura à gestante o direito à **licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego ou da remuneração**. Isso significa que, durante esse período, a servidora pública tem direito ao afastamento integral de suas atividades, mantendo tanto seu salário quanto seu vínculo funcional intactos.

Embora alguns órgãos, por meio de acordos ou políticas internas, já ofereçam um prazo maior, como 180 dias, a previsão mínima constitucional continua sendo de 120 dias.

Art. 7º(...) XVIII - **licença à gestante**, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

A **licença-paternidade**, por sua vez, é regulada nos termos da lei. A Constituição apenas reconhece o direito, mas delega à legislação infraconstitucional a tarefa de estabelecer a duração e as condições em que essa licença será usufruída. Portanto, o número de dias de afastamento para o pai e as formas de aplicação desse direito dependem do que for estabelecido em leis específicas.

Art. 7º(...) XIX - **licença-paternidade**, nos termos fixados em lei;

Outro ponto importante é a **proteção ao mercado de trabalho da mulher**. A Constituição reconhece as desigualdades históricas que afetam as mulheres no ambiente profissional, como menor acesso a cargos de destaque, diferenças salariais e oportunidades limitadas, e determina que medidas específicas devem ser adotadas para corrigir essas distorções.

Art. 7º(...) XX - proteção do **mercado de trabalho da mulher**, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

Esses incentivos devem estar previstos em lei e têm como finalidade promover maior equidade no mercado de trabalho, inclusive no serviço público. Ainda nesse sentido, a Constituição garante a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas relativas à saúde, higiene e segurança.

Essas normas são fundamentais para garantir um ambiente de trabalho seguro e adequado, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. A preocupação com a integridade física e mental do trabalhador é um dos pilares da proteção social prevista na Carta Magna.

Além disso, há uma **vedação expressa a qualquer tipo de discriminação relacionada a sexo, idade, cor ou estado civil** no que se refere a salários, exercício de funções e critérios de admissão.

A Constituição proíbe diferenças salariais ou de tratamento em razão desses fatores. Embora esse tipo de discriminação ainda ocorra com frequência no setor privado, no serviço público é muito mais difícil que aconteça, pois os critérios de admissão e remuneração são estabelecidos por lei e regidos por normas objetivas, como concursos públicos e tabelas salariais padronizadas.

Mesmo assim, o princípio da isonomia permanece como garantia fundamental para todos os trabalhadores, assegurando igualdade de condições e tratamento justo no ambiente profissional.

Art. 7º(...) XXX - **proibição de diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão por **motivo de sexo, idade, cor ou estado civil**;

Resumo

1. Aplicação do Artigo 7º da Constituição aos Servidores Públicos:

- A Constituição, no artigo 39, §3º, estende aos servidores públicos estatutários alguns direitos sociais previstos no artigo 7º.
- Esses direitos não são aplicados integralmente, mas apenas os incisos especificados: 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30.
- A lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão conforme a natureza do cargo.

2. Direito ao Salário Mínimo:

- Nenhum servidor pode receber remuneração inferior ao salário mínimo.
- A remuneração é composta pelo vencimento básico somado às demais vantagens permanentes.
- Súmulas vinculantes importantes:
 - SV 4: O salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo de vantagens ou substituído por decisão judicial.
 - SV 6: Praças prestando serviço militar inicial podem receber abaixo do salário mínimo.
 - SV 16: A exigência do salário mínimo se aplica ao total da remuneração, não apenas ao vencimento.
 - SV 15: Gratificações e vantagens não podem ser calculadas sobre abonos usados apenas para atingir o salário mínimo.

3. Remuneração Variável:

- Mesmo quem recebe remuneração variável tem direito a, no mínimo, um salário mínimo mensal.
- Exemplo: servidor com salário baseado em produtividade deve receber complementação se o valor for inferior ao mínimo.

4. Décimo Terceiro Salário:

- Baseado na remuneração integral do servidor, incluindo adicionais e gratificações.
- Também se aplica aos aposentados.

5. Adicional Noturno:

- O trabalho noturno deve ser remunerado com valor superior ao trabalho diurno.
- Percentual não é definido pela Constituição; depende de estatuto ou legislação aplicável.

6. Salário-Família:

- Pago a trabalhadores de baixa renda com dependentes.
- Valor e critérios definidos por lei específica.

7. Jornada de Trabalho:

- Máximo de 8 horas diárias e 44 horas semanais.
- Permitida compensação de horários e redução de jornada via acordo.
- Jurisprudência do STF: Escalas diferenciadas (ex: 12x36) são válidas e não violam a Constituição.

8. Repouso Semanal Remunerado:

- Deve ser garantido, preferencialmente aos domingos.

9. Hora Extra:

- Serviço extraordinário deve ser remunerado com, no mínimo, 50% a mais do que a hora normal.

10. Férias Anuais:

- Com remuneração e acréscimo de, pelo menos, um terço do salário.
- O famoso "terço de férias".

11. Licença-Maternidade e Paternidade:

- Licença-maternidade: 120 dias, sem prejuízo de salário ou emprego.
- Licença-paternidade: Prevista nos termos da lei.

12. Proteção ao Mercado de Trabalho da Mulher:

- Devem existir incentivos específicos para reduzir desigualdades históricas no acesso ao trabalho.

13. Normas de Saúde, Higiene e Segurança:

- Aplicáveis também ao serviço público, visam reduzir riscos no ambiente de trabalho.

14. Igualdade de Tratamento:

- Proibição de discriminação por sexo, idade, cor ou estado civil.
- Aplicada a salários, funções e critérios de admissão.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
